

1.건설근로자퇴직공제제도 의의

- 건설근로자퇴직공제제도는 건설업 특성상 여러 현장을 수시 이동하여 근로하는 건설일용근로자에게 각 건설현장의 근로내역을 합산하여 퇴직공제금을 지급하는 제도로써
 - － 건설일용근로자의 복지를 증진하고 건설산업의 발전을 위하여 법으로 정하여 '98. 1. 1 부터 시행하고 있는 제도임

< 제도 도입배경 >

- 성수대교 붕괴('94. 10), 삼풍백화점 붕괴('95. 6) 등 90년대 중반에 발생한 대형 건설사고를 계기로, 96. 2. 13 국무총리 주재 중앙안전대책위원회에서 「건설산업 경쟁력 강화와 부실방지 대책」의 일환으로 건설근로자퇴직공제제도 도입을 추진키로 의결함.

< 근거 법률 >

- 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하“법”이라 함) :
제도 주요내용 규정
- 건설산업기본법 제87조 : 의무가입대상공사 및 원가반영 등 규정
- 고용보험법 제18조의2 : 임의가입공사 지원내용 규정

< 제도 도입 목적 및 효과 >

- 비정규직 일용근로자에게 퇴직공제금을 지급하여 건설일용근로자의 복지를 증진 하고
- 건설기능인력에게 자긍심과 책임의식을 고취시켜 공사의 품질향상과 재해 예방을 도모하며
- 장기근속에 따른 명확한 직업전망을 제시하여 건설기능인력의 확보 및 육성에 이바지 하여 건설산업의 경쟁력을 강화시키기 위함

<그 동안의 추진 성과('06.4월말 현재)>

- 공제가입 사업장수(시공중인 공사현장) : 9,092개소
- 공제가입근로자수 누계 : 1,061,662 명
- 퇴직공제금 지급 실적
 - － 지급인원 : 49천명,
 - － 지급금액 : 546억원
- 공제 기금 적립액 : 4,386억원

2. 가입대상 건설공사

□ 의무가입 대상공사 (법 제10조제1항, 영 제4조2)

- 국가 또는 지방자치단체가 발주하는 공사로서 공사예정금액이 10억원 이상인 공사
- 국가 또는 지방자치단체가 출자 또는 출연한 법인이 발주하는 공사로서 공사예정금액이 10억원 이상인 공사
- 주택법 제16조제1항의 규정에 의한 사업계획의 승인을 얻어 건설하는 300호 이상인 공동주택의 건설공사
- 사회기반시설에 대한 민간투자법에 의한 민간투자사업으로 시행되는 공사로서 공사예정금액이 10억원 이상인 공사

※ "공사예정금액"은 설계금액(부가가치세 포함)을 의미하며, 발주자가 재료를 제공하는 경우에는 그 재료의 시장가격 및 운임도 포함한 금액임

□ 임의가입대상공사 (법 제10조제2항, 영 제4조의 4)

- 의무가입대상공사 이외의 건설공사
 - － 건설관계법령에 의한 건설사업주는 고용한 건설일용근로자의 복지 증진 등을 위하여 의무가입대상공사 이외의 공사에 대하여 임의로 퇴직공제에 가입할 수 있음

< 임의가입 사업주에 대한 지원제도 >

- 임의가입 활성화를 위하여 임의 가입한 사업주에 대하여는 연간 납부한 공제부금의 3분의 1을 고용보험기금에서 지원함
- 지원금은 "고용보험지원금 신청서"를 다음해 3월31까지 관할 지방노동관서(고용안정센터)에 제출하면 확인하여 지급함

< 임의가입대상공사의 퇴직공제 탈퇴 요건>

- 임의가입대상공사에 한하여 공제부금의 계속적인 납부 곤란 등의 사유가 있는 경우에는 퇴직공제에서 탈퇴할 수 있음. (법 제18조, 규칙 제16조)

※ 퇴직공제 탈퇴사유

- ① 피공제자의 4분의 3이상의 동의를 얻은 경우
- ② 공제부금을 계속 납부하는 것이 곤란한 경우
 - 화의법에 의한 화의개시의 결정이 있는 경우
 - 회사정리법에 의한 정리절차개시의 결정이 있는 경우
 - 파산법에 의한 파산선고를 받은 경우
 - 그 밖에 공제부금의 계속적인 납부가 곤란하여 노동부장관의 승인을 얻은 경우

3. 소요비용의 부담주체

- 의무가입대상공사의 도급계약당사자는 퇴직공제부금비를 물량내역서 또는 도급금액산출내역서에 의무적으로 명시하고, 준공시 정산하여야 함
 - － 발주자가 건설공사를 직접 시공하는 경우에도 퇴직공제부금비를 공사원가(또는 실행예산)에 반드시 반영하여야 함
 - － 하수급인이 퇴직공제에 가입하는 경우에는 원수급인은 퇴직공제부금비를 하도급금액산출내역서에 반드시 반영하여야 함

※ 조달청 퇴직공제부금비 적용요율('06상반기)

- － 토목공사 : 직접노무비의 1.37%
- － 건축공사(토목이외의 공사) : 직접노무비의 1.44%

4. 적용대상 근로자의 범위

□ 피공제자의 범위 (법 제11조, 영 제5조, 규칙 제7조)

- 퇴직공제 가입사업장에 고용된 임시·일용근로자(근로계약기간이 1년 미만인 근로자)
- 외국인 근로자는 출입국관리법 등에 의하여 취업활동을 할 수 있는 체류자격을 가진 합법적인 임시·일용근로자(외국인 연수생은 해당 안됨)

※ 피공제자가 될 수 없는 자의 범위

- ① 기간의 정함이 없이 고용된 상용근로자
- ② 1년 이상의 기간을 정하여 고용된 근로자
- ③ 1일의 소정근로시간이 4시간 미만이고 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자

☞ 건설일용근로자라도 1년이상 계속 근무하여 근로기준법상 퇴직금 지급 대상이 되는 경우에는 그 때부터 퇴직공제 적용이 제외 됨

5. 퇴직공제제도 이행 절차

- ① 건설사업주가 퇴직공제제도에 가입
- ② 퇴직공제가입자증을 받은 즉시 EDI가입신청서를 공제회에 제출
- ③ 매월 고용한 건설일용근로자의 근로일수를 파악하여 해당 공제부금은 금융기관을 통하여 납부
- ④ "피공제자별 근로일수 및 공제부금납부신고서"를 공제회에 EDI로 신고
- ⑤ 건설일용근로자가 건설업에서 퇴직한 때에 공제회는 납부된 공제부금에 이자를 합산하여 퇴직공제금을 지급

※ 공제부금 납부방법 변경

- 공제가입 사업주의 업무간소화 등을 위하여 '06.1월부터 수첩에 증지를 첨부하는 방식을 폐지하고 전산관리 방식으로 개선함.

< 종전의 증지가 첨부된 복지수첩 반납>

- 공제부금 납부방법 전산화에 따라, 건설사업주 또는 근로자가 종전의 증지가 첨부된 복지 수첩을 소지하고 있는 경우에는 그 수첩을 공제회에 반납하여야 함
 - 수첩이 반납 되면 공제회에서는 그 내역을 전산관리하게 되며
 - 근로자 및 사업주는 수첩 분실 우려가 해소됨
 - 반납 방법은 "복지수첩반납신고서"에 기재한 후 수첩과 함께 공제회에 반납함
- ☞ 각 사업장에서는 동내용을 근로자에게 적극 홍보하고, 만약, 근로자가 소지하고 있을 경우에는 수거하여 공제회에 반납하여 주시기 바람
- 퇴직공제가입 건설현장에 근무하지 않는 근로자 등은 근로자가 직접 공제회에 반납 가능함

6. 공제제도의 가입

- 의무가입대상공사를 시공하는 사업주(원수급인) 는 그 건설공사의 사업개시
일로 부터 14일 이내에 퇴직공제에 가입 하여야 함. (법 제10조 제1항)
- 하수급인은 공제회로 부터 하수급인 사업주 인정승인을 받은 경우에
별도 가입 가능함

< 하수급인 사업주 승인 기준 (영 제4조의 3) >

- ① 건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신공사업법, 소방법, 문화재
보호법에 의한 건설업을 등록한 자일 것
- ② 하도급공사의 공사금액이 10억원 이상일 것
- ③ 원·하수급인간에 공제부금 납부에 관한 사항을 하도급계약서에 명시할 것
- ④ 퇴직공제 가입에 드는 비용을 하도급금액산출내역서에 명시할 것

< 퇴직공제 가입시 제출서류 >

가. 원수급인의 경우

- ① 건설근로자 퇴직공제 가입 신청서 1부
- ② 도급계약서 사본 1부(발주자가 직접 시공하는 경우에는 사업계획승인서 사본 1부)
- ③ 도급금액 산출내역서(또는 원가계산서)중 퇴직공제부금비가 명시된 부분
사본 1부

나. 하수급인의 경우

- ① 건설근로자 퇴직공제 가입 신청서 1부
- ② 하수급인 사업주 인정 승인신청서 1부(임의가입대상공사는 생략)
- ③ 하도급계약서 사본 1부
- ④ 하도급금액 산출내역서중 퇴직공제부금비가 명시된 부분 사본 1부

< 가입증명 서류의 교부 >

- 공제회는 사업주로부터 건설근로자퇴직공제 가입신청을 제출 받은 날부터 7일이내에 “건설근로자퇴직공제 가입자증”을 교부함. (규칙 제6조)

< 가입신청서 변경사항, 공사준공 신고 >

- 공제가입사업주는 다음에 해당하는 퇴직공제 가입사항이 변경된 때에는 지체없이 공제회에 이를 신고하여야 함.
(규칙 제5조의2)

변 경 사 항	제출 및 증빙서류	신고방법
○ 「가입신청서」 기재내용 변경시	퇴직공제가입신청서 기재사항 변경신고서	FAX 등
- 상호 또는 명칭, 주된사무소 소재지 - 퇴직공제부금비(증감신규반영시) - 공사기간, 사업장의 명칭·소재지	- 법인등기부등본중 변경사항 명시부분 사본 (개인은 사업자등록증 사본) - 원가계산서상 퇴직공제부금비 명시부분 사본 - 변경된 도급계약서 (또는 변경된 사업계획승인서 등)	
○ 공사 준공	공사준공신고서	FAX 등

7. EDI 가입 및 프로그램 설치

- 퇴직공제가입사업주는 퇴직공제제도를 편리하게 이행하기 위하여 공제 가입자증(공제가입번호)을 받은 즉시 EDI에 가입하여야 함
 - － 인터넷이 불가능한 지역 등으로 불가피하게 EDI에 가입하지 못한 경우에는 근로내역 신고서를 FAX를 통하여 제출

※ EDI에 의하여 편리하게 처리할 수 있는 업무

- － 피공제자별 근로일수 및 공제부금 납부 신고(정정신고 포함)
- － 공제부금납부 확인서 발급
- － 퇴직공제금 적립내역서 발급
- － 건설근로자별 공제부금 납부내역 대장 발급 등

8. 피공제자별 근로일수 및 공제부금 납부 신고

가. 근로자 인적사항 및 근로일수 파악

- 공제가입사업주는 매월 근로내역을 신고하기 위하여는 피공제자의 인적 사항 및 근로일수를 파악하여야 함
 - ☞ 근로자에 대한 인적사항을 모르면 퇴직공제 이행이 불가능하므로, 건설일용 근로자를 고용할 때에는 사전에 인적사항을 반드시 파악하여 두어야 함
 - － 특히, 용역근로자 등 단기근로자를 고용할 경우에도 인적사항(성명, 주민등록번호 등)을 반드시 파악하여 두어야 함
 - － 퇴직공제를 원수급인이 일괄 이행하는 경우에는, 하수급인으로 부터 매일 근로자에 대한 출역일보를 받을 때 주민등록번호 등 인적사항도 함께 받는 것이 바람직함

나. 공제부금 납부 및 근로내역 신고

- 근로일수에 해당하는 공제부금을 금융기관을 통하여 납부하고, 「근로일수 및 공제부금 납부신고서」를 다음달 15일까지 공제회에 EDI 신고하여야 함.
- ☞ 건설현장에서 본사로부터 전도자금을 받아 공제부금을 납부하는 경우에는, 매월 말일까지의 근로일수에 대한 공제부금을 다음달 15일까지 납부하여야 하므로 사전에 예상소요자금의 확보 필요 함

< 근로일수 산정기준 >

- 1일에 근로기준법 제20조 규정에 의한 소정 근로시간을 근로하였을 때 1일을 근로한 것으로 함
 - － 1일의 근로시간이 소정시간에 미달한 경우에는 해당 근로시간을 합산하여 1일 소정근로시간에 달한 경우 근로일수 1일로 계산함
- 고용기간중 실제로 근로한 날을 근로일수로 산정하되, 당사자간에 약정한 유급휴일이 있는 경우에는 약정내용에 따름

< 공제부금 산정 방법>

- 매월 일용근로자들의 근로일수 누계 × 2,100원
('07년 이후 착공되는 공사는 3,100원, '08년 이후 착공되는 공사는 4,100원)
 - － EDI에 접속하여 "근로일수 및 공제부금납부 신고서"에 근로일수를 입력하면 공제부금액이 자동 계산되어 보여짐

다. 공제부금 납부 방법

(1) 인터넷 지로 납부

- ① www.giro.or.kr 접속 또는 거래금융기관 홈페이지의 지로납부서비스 접속
 - ② 사용자 로그인
 - ③ "기타 지로번호가 있는 모든 지로요금" 클릭
 - ④ "지로입력납부"메뉴 선택
 - ⑤ 지로통지서 화면에 필요한 내용 입력
 - 공제회 고유지로번호 입력(6341983)
 - 공제가입번호, 건설회사명, 전화번호 등 필히 입력
 - 근로내역신고연월(ex. 06.1월→0601로 표기), 납부할 공제부금액 입력
 - ⑥ 공제가입사업주 납부계좌번호 선택
 - ⑦ 공제부금 납부 및 영수증 확인
- ☞ "납부자 확인번호"란에 공제가입번호를 반드시 적어야 납부 사업장을 식별할 수 있음

(2) 금융기관 방문하여 자동화기기 납부

- ① 자동화기기 초기화면에서 "공과금납부"선택
- ② 현금카드를 넣고 비밀번호 입력
- ③ 지로용지 투입
- ④ 납부금액 입력 후 확인

※ 지로용지 배포

- 공제회에서는 지로용지를 퇴직공제 가입사업장에 매 분기말에 3 ~ 5매를 정기적으로 발송함(공제회 본·지부에 연락하여 추가 수령 가능)

(3) 금융기관을 방문하여 창구에 납부

- 공제회에서 발행한 지로장표를 창구직원에게 제시하고 납부
 - － 창구직원에게 지로장료를 제시할 경우 반드시 공제가입번호를 기재해줄 것을 요청
- 또는 창구에 비치된 "A장표"에 필요한 내용을 기재한 후 창구직원에게 제시하고 납부
 - － A장표의 "지로번호"에 공제회 지로번호 "6341983"를 기재
 - － "통신란"에 공제가입번호, 업체명, 공사명, 전화번호 기재

☞ 공제회 지로번호, 공제가입번호 등은 빠트리지 말고 기재하여야 함

9. 공제부금액 인상 결정내용

<인상 결정 내용>

- 건설근로자퇴직공제제도 1일 공제부금액을 2007.1.1부터 3천원으로, 2008.1.1부터 4천원으로 인상한다
- 공제부금액 인상은 인상시점 이후 최초로 사업이 개시되는 건설공사부터 적용한다

☞ 유의 사항

- 금년말 이전에 입찰 공고되거나 사업계획을 승인 받은 공사라고 할지라도 내년부터 사업이 개시되는(실제 착공되는) 건설공사는 인상 적용을 받음
 - － 따라서, 이러한 공사의 도급계약 당사자는 각별히 유념하여 인상된 금액에 필요한 퇴직공제부금비를 사전에 공사원가에 반영하여야 함

※ 공제부금액별 퇴직공제부금비 적용요율

- 공제부금액별 퇴직공제부금비 적용요율은, 우선 조달청에서 '06상반기 현재 적용하는 요율을 기준으로 단순히 비례하여 산정하면 다음과 같음

공사종류	공제부금액			비 고
	2천원(현재)	3천원	4천원	
토목공사	1.37%	2.02%	2.67%	-직접노무비에 대한 비율
건축공사	1.44%	2.13%	2.81%	-토목이외의 공사는 건축공사요율 적용

- 주) - 공제부금액을 인상하여도 부가금은 100원을 그대로 유지함
- 조달청에서는 매년 1~2월 및 9월에 퇴직공제부금비 적용요율을 새로 산출함.

< 공제부금액 인상이유 및 기대효과 >

- '98년 제도 도입시부터 1일 공제부금액을 2천원(연간 252일 근무시 504천원)으로 계속 유지하고 있으나
 - 동 수준은 일반기능직근로자 퇴직금 1,927천원의 26%에 불과하여, 건설일용근로자에게 실질적인 도움을 주기에는 크게 부족하였음
- 이에 따라, 건설일용근로자에게 실질적인 혜택을 주고, 제도 도입취지를 달성하기 위하여 공제부금액을 연차적으로 인상한 것임
- 공제부금액이 인상되며는 건설일용근로자의 복지가 증진될 뿐만 아니라, 건설기능인력 확충, 공사품질 향상 및 산업재해 예방 등을 통하여 건설산업의 경쟁력도 크게 향상될 것으로 기대됨

10. 근로자의 퇴직공제금 적립내역 확인방법

- 종전의 증지가 첨부된 복지수첩이 폐지됨에 따라, 근로자는 다음

방법으로 본인의 퇴직공제금 적립내역을 확인할 수 있음.

- 사업주가 현장사무실, 식당 등에 게시한 "건설근로자별 공제부금납부내역"
- 고용사업주에게 신청하여 사업주가 EDI 접속하여 출력 받은 당해 근로자에 대한 "퇴직공제금 적립내역서"
- 근로자 본인이 공제회 홈페이지에 접속하여 발급받은 "퇴직공제금 적립내역서"
 - 공제회 홈페이지 → 공제업무 EDI → 근로자로그인 → 내역확인
→ 성명, 주민등록번호 입력(공인인증서 필요) → 출력
- 공제회 본·지부 방문 확인 등

☞ 공제가입사업주는"건설근로자별 공제부금 납부내역(대장)"을 공제회 EDI에서 매월 출력하여 식당 등 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하여야 함 (규칙 제17조)

- 다만, 현장에 게시할 납부내역대장을 출력할 때는 근로자의 주민등록번호의 뒷자리 숫자는 가려지도록 "현장 게시용"을 클릭하고 출력함

☞ 매월 근로내역 신고시 근로자의 휴대폰번호 입력 요망

- 공제회에서는 근로자의 휴대폰에 퇴직공제금 적립내역을 문자메시지로 정기적으로 통보하는 방안을 추진중임
- 많은 근로자가 휴대폰으로 통보를 받을 수 있도록, 사업장에서는 매월 근로내역을 신고할 때, 근로자의 휴대폰번호도 함께 입력하여 주시기 바람

11. 퇴직공제금 지급

< 퇴직공제금 청구요건 >

- 공제부금 납부월수가 12개월(252일)이상인 피공제자가 건설업에서 퇴직하거나 사망한 때, 또는 60세에 달한 때, 퇴직공제금을 청구하면 납부한 공제부금에 이자(월복리)를 합산하여 14일이내에 지급함.

※ 퇴직의 의미

- 퇴직공제금의 청구사유가 되는 “퇴직”이란 개념은 피공제자가 몸담고 일했던 건설업 생활을 청산하고 영원히 떠나게 된 때(사망포함)를 의미함
 - 따라서 건설공사 종료시마다 현장철수 등으로 퇴사한 후 잠시 실직상태에 있는 상황은 수없이 반복되는 일시적인 고용관계의 종료상태일 뿐임으로 이런 경우는 건설업에서 퇴직한 것에 해당되지 않음.

< 청구권자 >

- 퇴직공제금의 청구권자는 **피공제자 본인**이며, 피공제자가 사망한 경우에는 그 유족이 퇴직공제금의 청구권자가 됨(법 제14조제1항)
 - 유족의 범위 및 그 순위에 대하여는 산업재해보상보험법제43조의2 및 제43조의4의 규정을 준용(법 제14조제2항)

< 퇴직공제금 청구 장소 >

- 공제회 본·지부에 방문하여 접수
- 공제회 본회에 등기 우편 송부 가능

< 퇴직공제금 청구시 구비서류>

- 퇴직공제금 지급청구서 서식 1부

- 계좌이체가 가능한 본인 명의 예금통장 사본 1부
- 청구사유에 해당하는 증명서류 1부
- 피공제자가 증지가 첨부된 수첩을 가지고 있는 경우에는 그 수첩
- 피공제자가 사망하여 유족이 청구하는 경우에는
 - 사망사실이 기재된 호적등본(또는 사망진단서) 1부
 - 청구인의 자격 및 유족의 순위에 관한 증명서 1부(호적등본, 주민등록 등본 등) 추가 제출

☞ 근로자는 청구서 서식을 공제회 홈페이지에서 다운 받을 수 있으나, 근로자가 보다 편리하게 청구서 서식을 구할 수 있도록 건설현장에서 평소에 서식을 비치하였다가 근로자가 요구시 제공 바람

<퇴직공제금 청구사유 및 증명서류 >

퇴직공제금 청구사유	증명서류
○ 피공제자 자신이 독립하여 새로운 사업(자영업)을 시작한 경우	
- 세무서에 허가를 받은 경우 - 세무서에 허가를 받지 아니하고 영업하는 경우 ·실내포장마차 ·노점상 등 - 농업(축산)에 종사하는 경우	- 사업자등록증 사본 - 점포 임대차계약서 사본 등 그 사실을 증명하는 서류 - 점포 임대차계약서 사본 등 그 사실을 증명하는 서류 - 청구자가 영업하고 있는 사진 및 영업업종, 영업장소, 인근상점의 연락처가 기재된 사유서와 물품구입 영수증 (구입처 전화번호 기재) - 농지원부, 농지임대차 계약서 사본 - 가족사육증명서 (축산업인 경우)
○ 건설업이외의 사업에 고용된 경우	
- 법인인 경우 - 개인사업자인 경우	- 사업주의 고용증명서, 재직증명서 - 사업체명과 급여개시일이 표시된 건강보험증 사본 - 고용일이 기재된 사업주의 고용증명서 (근무지의 연락처 기재)와 사업자등록증 사본
○ 상용근로자(정규직)가 된 경우	- 재직증명서, 사업주의 고용증명서
○ 부상 또는 질병으로 건설업에 종사하지 못하게 된 경우	- 건설업에 종사할 수 없음을 알수 있는 의사의 진단서 및 소견서 또는 사업주의 증명서
○ 피공제자의 연령이 60세에 이른 경우	- 주민등록증 사본 등 증명서류
○ 기타 건설업에 더 이상 종사할 수 없거나 종사할 의사가 없는 경우	- 관련 입증서류(입증서류제출이 불가능한 경우에는 구체적인 퇴직사유서)
- 학업, 취업준비 (학원수강, 공무원 시험 준비 등) - 군입대 - 전업주부, 결혼(여자) - 외국인 취업만료	- 재학증명서(복학증명서), 학원수강증 등 - 입영통지서 등 - 주민등록등본, 청첩장 등 - 항공권 사본 등 귀국 입증서류

< 법정퇴직금과의 상계금지 >

- '03.6.30 이전에는 퇴직공제 가입사업주가 행하는 건설공사에 1년 이상 재직중인 건설근로자가 건설업에서 퇴직함으로써 근로기준법 제34조제1항의 규정에 의한 법정퇴직금이 발생한 경우 사업주는 지급할 법정퇴직금에서 납부한 공제부금을 공제하고 그 잔액을 법정퇴직금으로 지급할 수 있었으나,
- '02.12.30 건고법 개정으로 법정퇴직금과의 상계조항을 삭제하였으므로 개정법률 시행일인 '03.7.1 이후부터는 법정퇴직금과 상계는 할 수 없음

< 퇴직공제금 부정수급시 반환 및 벌칙 >

- 허위 기타 부정한 방법으로 퇴직공제금을 지급 받은 자는 퇴직공제금을 반환하고 처벌(1년 이하의 징역 또는 300만원이하의 벌금) 받음
- 사업주의 허위보고 또는 증명으로 인하여 퇴직공제금을 지급받은 경우에는 그 사업주도 연대하여 반환책임을 지고 처벌 받음

☞ 부정수급한 사실이 적발되어 해당 근로자 및 사업주가 반환 및 처벌을 받은 사례가 있고

— "배액징수제" 및 "신고포상제" 도입을 위한 법 개정안이 국회에 발의되어 있으므로, 부정수급 예방에 적극 협조 바람

12. 사업주에 대한 지원내용 및 제재규정

< 지원내용 >

- 의무가입대상공사의 경우는 퇴직공제부금비가 공사원가 또는 분양 원가에 반영됨
- 임의가입대상공사를 가입한 사업주에 대하여는 납부한 공제부금의 3분의1을 고용보험기금에서 지원함
- 공제가입사업주에 대하여는 시공능력평가지 우대되어 공사수주에 유리함
－ 기술능력평가액에 공제부금 납부액의 10배수를 가산

<이행의무 위반시 과태료 부과 기준>

- 의무가입대상공사를 사업개시일로부터 14일 이내에 퇴직공제에 가입하지 아니한 경우 : 200만원 이하 과태료
- 공제부금을 납부하지 아니하거나, 피공제자의 증명요구에 응하지 아니한 경우 등 : 100만원이하 과태료

※ 공제부금 납부 관련 근로자의 민사소송 승소 사례

- － 근로자들은 2002년경 아파트재건축공사현장에서 근무하였으나, 사업주가 공제부금을 납부하여 주지 아니하자 민사소송을 제기한 바,
 - 법원은 공제부금을 납부하여 주라는 판결을 하였음.

(대전고법 2005나242, 2006.4.19)

☞ 근로자 복지를 위하고, 공사 준공정산 후에 민사소송을 당하여 사업주 자체부담으로 공제부금을 납부하는 사례가 없도록 모든 건설일용근로자에 대하여 빠짐없이 이행하여 주시기 바람

<위반행위별 과태료 부과기준>

위 반 행 위	해당 법조문	과태료 금 액
1. 고용관리책임자의 성명 기타 노동부령으로 정하는 사항을 신고하지 아니한 경우(법 제5조제3항)(‘04. 1. 1부터 시행됨)	법 제26조제2항제1호	100만원
2. 의무가입 건설공사의 사업개시일부터 14일 이내에 퇴직공제에 가입하지 아니한 경우(법 제10조제1항)	법 제26조제1항	200만원
3. 노동부령으로 정하는 기간 내에 건설근로자복지수첩의 발급을 신청하지 아니한 경우(법 제12조제1항)	법 제26조제2항제2호	100만원
4. 발급받은 복지수첩을 피공제자에게 교부하지 아니한 경우(법 제12조제2항)	법 제26조제2항제3호	60만원
5. 법 제13조제1항의 규정에 위반하여 공제부금을 납부하지 아니한 경우 (법 제13조제1항)	법 제26조제2항제4호	100만원
6. < 삭 제, ‘05.9.14 >		
7. 피공제자의 증명요구에 응하지 아니한 경우(법 제15조제2항)	법 제26조제2항제5호	80만원
8. 보고를 하지 아니하거나 거짓의 보고를 한 경우 또는 자료를 제출하지 아니하거나 거짓의 자료를 제출한 경우(법 제23조제1항)	법 제26조제2항제6호	80만원
9. 법 제23조제1항의 규정에 위반하여 시정명령 그 밖의 필요한 지시를 따르지 아니한 경우(법 제23조제1항)	법 제26조제2항제6호	60만원

※ 비고 : 과태료 부과권자는 과태료 부과시 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액의 2분의1의 범위안에서 이를 감경하거나 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에는 과태료부과금액의 총액은 200만원을 초과할 수 없다.